

◆ Caso práctico: Caso 1: Conflicto de competencia entre dependencias

Planteamiento: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Secretaría de Energía (SENER) mantienen una controversia sobre qué dependencia debe autorizar la construcción de un parque eólico en el Golfo de México. SEMARNAT argumenta que el proyecto afecta un área natural protegida y, por tanto, le corresponde emitir la autorización en materia de impacto ambiental. SENER sostiene que, al tratarse de un proyecto de generación de energía eléctrica, la autorización corresponde a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), órgano desconcentrado de SENER. Preguntas a resolver: 1. ¿Qué tipo de conflicto de competencia se presenta? 2. Conforme al artículo 24 de la LOAPF, ¿cuál es el procedimiento para resolver este conflicto? 3. ¿Qué relevancia tiene que la CRE sea un órgano desconcentrado autónomo? 4. ¿Qué principios del derecho administrativo deben ponderarse para resolver este conflicto?

◆ Caso práctico: Caso 2: Límites de la autonomía de un órgano regulador

Planteamiento: La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), órgano constitucional autónomo, emite una resolución declarando la existencia de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de transporte de carga, imponiendo multas por un monto equivalente al 8% de los ingresos de las empresas involucradas. El Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) emite un comunicado público señalando que la resolución de la COFECE «atenta contra la política de desarrollo económico del Gobierno Federal» y anuncia que instruirá a sus representantes en el Consejo de Gobierno de la COFECE para que impugnen la resolución. Preguntas a resolver: 1. ¿Puede el Secretario de SICT «instruir» a los miembros del Consejo de Gobierno de la COFECE sobre cómo votar? 2. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la COFECE y qué implicaciones tiene para su relación con el Ejecutivo Federal? 3. ¿Qué vías jurídicas tiene el Ejecutivo para impugnar una resolución de la COFECE? 4. ¿Cómo se resuelve la tensión entre la autonomía constitucional del órgano y la facultad de dirección política del Ejecutivo?

◆ Caso práctico: Caso 3: Naturaleza jurídica de un organismo descentralizado

Planteamiento: El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), organismo descentralizado sectorizado en la Secretaría de Economía, emite una declaración de nulidad de una patente farmacéutica. La empresa afectada impugna la resolución argumentando que el IMPI no puede ejercer funciones de autoridad porque es un organismo descentralizado, no una dependencia de la administración centralizada. Preguntas a resolver: 1. ¿Es correcta la argumentación de la empresa farmacéutica? 2. Conforme a la tesis 2a. CCXXIV/2001, ¿qué elementos deben considerarse para determinar si un organismo descentralizado puede ser dotado de facultades de imperio? 3. ¿Qué diferencia existe entre las funciones que realiza el IMPI y las que realiza un organismo descentralizado como PEMEX en términos de la naturaleza de sus actos? 4. Si el IMPI no tuviera personalidad jurídica propia, ¿cambiaría la respuesta?

◆ **Caso práctico: Caso 4: Creación de un órgano desconcentrado**

Planteamiento: El Congreso de la Unión aprueba una ley que crea la «Agencia Nacional de Evaluación Educativa» como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, dotado de autonomía técnica, de gestión y presupuestaria. La ley establece que su director general será designado por el Presidente de la República con la no objeción del Senado, durará en su cargo ocho años y solo podrá ser removido por causa grave. Preguntas a resolver: 1. ¿Puede el Congreso crear órganos desconcentrados mediante ley? 2. Conforme a la tesis P./J. 49/2007, ¿qué órganos están facultados para crear órganos desconcentrados? 3. ¿Es constitucional el diseño de designación del director general? 4. ¿El periodo de ocho años en el cargo vulnera las facultades del Ejecutivo?